

1030662-29.2020.8.26.0001

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... facilitou a consumação do crime de furto, situação de caracteriza o dano moral indenizável.

Em caso análogo, a propósito, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"AÇÃO INDENIZATÓRIA Prestação de serviços Instalação de "película antivandalismo"

Ocorrência de furto qualificado no veículo Descoberta, após o furto, de que o produto adquirido era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional I - Santana

2ª Vara Cível

Avenida Engenheiro Caetano Alvares, 594, São Paulo - SP - cep 02546-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1030662-29.2020.8.26.0001 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1030662-29.2020.8.26.0001

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Fernanda Livramento do Amaral Lima

Requerido e Denunciado:

United Auto Aricanduva Comércio de Veículos Ltda e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza

Vistos.

FERNANDA LIVRAMENTO DO AMARAL LIMA ajuizou a presente ação indenizatória em face de UNITED AUTO PEÇAS ARICANDUVA COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA alegando, em síntese, que, em 20/07/2018, adquiriu da requerida o veículo Toyota, modelo Yaris, de placas FEH0092, tendo contratado, para sua segurança, a instalação de película antivandalismo. Contudo, em 14/07/2020, enquanto trafegava com seu veículo pela Av. Santa Generosa, um homem, com um único golpe, quebrou o vidro do passageiro e levou seu aparelho celular Samsung, modelo note 10. Sustenta que não temia o ataque sofrido, uma vez que confiava na segurança da película antivandalismo que havia adquirido. Menciona que no dia seguinte ao furto foi até uma loja especializada na troca do vidro quebrado, tendo sido informada de que a película que havia sido instalada não era antivandalismo, mas uma película solar comum. Afirma que a requerida reconheceu o erro na aplicação da película, tendo oferecido uma série de serviços automotivos como compensação pela falha na prestação de serviços. Aponta que não aceitou a proposta da requerida, uma vez que não concordou com os termos do acordo. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R\$ 3.670,39, correspondente ao valor do celular subtraído e da película antivandalismo. Ainda, postula a condenação da requerida ao

pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R\$ 20.000,00. Deu-se à causa o valor de R\$ 23.670,39. A inicial veio instruída com procuração e documentos (fls. 13/36).

Citada (fls. 47), a requerida apresentou contestação, postulando, inicialmente, a denunciação da lide à empresa NIPPON SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Em sede de preliminar, suscita a falta de documentos essenciais à propositura da demanda, já que não restou comprovada a aquisição da película apontada na inicial. No mérito, sustenta a falsa expectativa da autora quanto à proteção da película antivandalismo, sendo certo que esta possui apenas uma proteção parcial contra vandalismo, o que foi amplamente esclarecido à autora pela litisdenunciada. Aduz que os prejuízos sofridos pela autora decorrem da vida em uma grande metrópole, não podendo ser responsabilizada por uma proteção inexistente do produto. Impugna o pedido de indenização por danos materiais e morais. Requer a improcedência da demanda. Junta documentos (fls.71/127).

Réplica às fls. 129/136.

Foi deferida a denunciação à lide de NIPPON SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.

Citada (fls. 164), a litisdenunciada apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, tendo em vista que não foi responsável pelo alegado furto. No mérito, alega que, por engano de um de seus funcionários, deixou de instalar a película antivandalismo contratada pela autora. Aduz que, ao saber do ocorrido, ofereceu vários serviços automotivos à autora para abonar o dissabor sofrido, mas esta não aceitou a oferta. Assevera que não possui relação com os danos sofridos pela autora, já que o furto poderia ter ocorrido com a presença da película antivandalismo. Impugna o pedido de danos materiais e morais. Requer a improcedência da demanda. Junta documentos (fls.175/181).

Réplica às fls. 185/187.

Instadas a especificar provas (fls. 188), a corré United Auto Peças e a parte autora requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 191/192 e 193/194). A litisdenunciada Nippon Serviços automotivos permaneceu inerte.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que desnecessária a produção de novas provas para o deslinde da demanda.

Impõe-se ressaltar, de início, que a relação estabelecida entre as partes tem natureza de consumo e, por essa razão, sujeita-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, para a facilitação da defesa (artigos 6º, inciso VIII, da Lei nº 7.078/90).

De rigor afastar a preliminar de falta de documentos indispensáveis à propositura da demanda, uma vez que a inicial foi instruída com a nota fiscal dos serviços de aplicação de película antivandalismo contratados pela autora (fls. 15), documento que ampara os pedidos deduzidos na presente demanda.

Tampouco deve prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corré litisdenunciada, tendo em vista que a reparação de danos pleiteada pela autora possui como fundamento a falha na prestação de seus serviços, conforme contrato de fls.91/98.

Feitas tais considerações, o pedido é procedente.

Assevera a parte autora que adquiriu da parte requerida o veículo descrito na inicial, assim como a instalação de película antivandalismos nos vidros. Contudo, após ser vítima de furto qualificado com a quebra dos vidros de seu veículo, afirma que descobriu que a película aplicada pela parte requerida era diversa da contratada, não possuindo qualquer proteção antivandalismo.

A requerida United Auto Peças, por sua vez, sustenta que a parte autora possui uma falsa expectativa com relação à película contratada, uma vez que esta possui apenas proteção parcial antivandalismo, não sendo apta a evitar o furto sofrido.

A corré litisdenunciada, por sua vez, assume que, por um equívoco, instalou película diversa da contratada no veículo da autora, sem proteção antivandalismo. Ainda, sustenta que não pode ser responsabilizada pelos danos sofridos pela autora, uma vez que não foi responsável pelo furto apontado na inicial, que poderia ter

ocorrido mesmo com a aplicação da película contratada.

Contudo, a irresignação da parte requerida não comporta acolhimento.

Incontroverso nos autos que a autora foi vítima de furto qualificado enquanto transitava com o veículo apontado na inicial, conforme boletim de ocorrência e fotografias de fls. 2 e 16/20, bem como que a parte requerida não realizou a instalação da película antivandalismo contratada (fls.15).

Assim, diante da instalação de película simples no veículo da autora, resta caracterizada a falha na prestação de serviços da parte requerida por vício de qualidade, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, apesar de a película contratada não impedir de forma absoluta a ocorrência de furto por vandalismo, é certo que constitui um recuso que dificulta o rompimento dos vidros em referida hipótese.

Assim, cumpria à parte requerida comprovar sua tese de que nem mesmo a película adquirida pela autora seria suficiente para conter o furto sofrido, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, tendo a parte pleiteado, inclusive, o julgamento antecipado da lide.

Dos autos, verifica-se que inexistiu qualquer demonstração de que a parte autora teria sofrido os mesmos prejuízos caso a película que contratou tivesse sido instalada, restando comprovada apenas a inferioridade da película inserida no veículo da autora em relação a atos de vandalismo, o que notadamente ensejou o sucesso do furto praticado, dada a ausência de qualquer proteção contra rompimento dos vidros.

Deste modo, forçoso reconhecer a responsabilidade da parte requerida quanto à reparação dos danos sofridos pela autora em razão do furto, sendo de rigor sua condenação à devolução dos valores pagos pela película não instalada (fls. 19), bem como pelo aparelho celular furtado da parte autora, conforme nota fiscal de fls.21, adquirido há um mês do evento danoso.

Insta salientar, por oportuno, que o furto do aparelho celular da parte autora restou demonstrado pelo boletim de ocorrência de fls.16/20, que, além de não especificamente impugnado pela parte contrária, possui requerimento de bloqueio do dispositivo pelo sistema CEMI, o que enseja sua total inutilização.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, assiste razão à parte autora.

No presente caso, a situação vivenciada pela requerente ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano por inadimplemento contratual. Isso porque a requerida, ao deixar de instalar a película antivandalismo, expôs a parte consumidora a risco que esta acreditava estar mitigando, o que certamente facilitou a consumação do crime de furto, situação que caracteriza o dano moral indenizável.

Em caso análogo, a propósito, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA Prestação de serviços Instalação de "película antivandalismo"

Ocorrência de furto qualificado no veículo Descoberta, após o furto, de que o produto adquirido era diverso do contratado - Danos materiais não devidamente comprovados, pela ausência de prova quanto aos objetos furtados Incabível

indenização por lucros cessantes, já que as providências urgentes e necessárias seriam necessárias ainda que com a instalação da película esperada - Configuração de danos morais necessidade de reparação - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP;

Apelação Cível 0157012-88.2011.8.26.0100; Relator (a): Renato Rangel Desinano;

Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível;

Data do Julgamento: 11/04/2013; Data de Registro: 11/04/2013)

Afigura-se razoável, considerando as circunstâncias do caso, a necessidade de compensar a parte autora e também cumprir o caráter punitivo, fixar o valor da indenização por dano moral em R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Prestigia-se, assim, a função punitiva da indenização, ou seja, a teoria do desestímulo, sem proporcionar, por outro lado, o enriquecimento indevido da parte autora

Deste modo, o pedido inaugural é procedente.

Por fim, com relação à lide secundária, a procedência é medida de rigor por ter restado demonstrado a obrigação da litisdenunciada quanto à restituição de eventuais quantias desembolsadas pela denunciada em razão de ação judiciais decorrentes de sua prestação de serviços (fls. 91/98- cláusula 3.3).

Cumpra ressaltar que, apesar da denunciação da lide, a responsabilidade entre as fornecedoras (litisdenunciada e denunciada) é solidária perante o consumidor, a rigor do disposto no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a parte requerida (denunciada e litisdenunciada- art. 128, I, CPC), solidariamente, a :(a) promover a restituição do valor pago pela autora a título de película antivandalismo, devidamente corrigido pela Tabela Prática do TJSP desde a data do efetivo desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (b) pagar à autora o valor correspondente ao aparelho celular apontado na nota fiscal de fls.21, corrigido pela Tabela Prática do E.TJSP desde de o evento danoso (14/07/2020- fls. 19/20) e com juros de mora de 1% desde a citação; e (c) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação por se tratar de obrigação contratual.

Em razão sucumbência, a parte ré responderá pelas custas e despesas processuais, bem como pelos honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10% do valor total da condenação.

Por fim JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide para condenar a denunciada ao ressarcimento desta condenação em cumprimento do contrato de fls. 91/98. Não tendo havido resistência à pretensão, deixo de condenar a litisdenunciada ao pagamento de honorários de sucumbência decorrentes da lide secundária.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA